

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1521/2532	นายสมเดช วิบูลสุนทรางกูล	โจทก์
	นางทองเพียร ปะละนัซซุข กับพวก	ผู้ร้อง
	นางสาวสุวารี คุ่มเมธ	จำเลย
	นางทองเพียร ปะละนัซซุข ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวิรัตน์ คุ่มเมธ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวิโรจน์ คุ่มเมธ ที่ 3	ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องทั้งสามฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการวางเงินประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 33)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินแถวสองชั้นเลขที่ 64 และเลขที่ 64/1 จำนวน 3 คุหา ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่า ดิถีพิพาทดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสามซึ่งผู้ร้องทั้งสามได้อาศัยปลูกบนที่ดินของจำเลยโดยสุจริต และได้ครอบครองมาโดยเปิดเผยโดยสุจริต ไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลย ขอให้ศาลสั่งถอนการยึดที่ดินพิพาทดังกล่าว

โจทก์ยื่นคำร้องว่า คำร้องของผู้ร้องทั้งสามไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องทั้งสามวางเงินต่อศาลเพื่อเป็นการประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนได้ความว่าจำเลยคดีนี้นอกจากจะเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาแล้วยังถูกบุคคลอื่นอีกหลายรายฟ้องเป็นคดีการบังคับคดีล่าช้าไปอาจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ประกอบกับพยานหลักฐานเบื้องต้นตามที่โจทก์เสนอมีเหตุน่าเชื่อตามคำร้องของโจทก์ เมื่อพิเคราะห์ถึงตัวทรัพย์และทางได้เสียของคู่ความในชั้นนี้แล้ว เห็นสมควรกำหนดให้ผู้ร้องทั้งสามวางเงินประกันต่อศาลภายใน 15 วัน โดยให้ผู้ร้องที่ 1 วางเงินจำนวน 20,000 บาท ผู้ร้องที่ 2 และที่ 3 วางเงินจำนวน 30,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสามฎีกาพร้อมกันยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 25,24)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่อนุญาตให้ทุเลาการวางเงินประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่อนุญาตให้ทุเลาการวางเงินประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม ค่าคำร้องเป็นพับ

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ